

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Thủ tục rút gọn)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2017;

- Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 2323/HĐĐG-BV ngày 19/7/2023 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ **số 42/2323/PLHĐ-BV (Lần 15) ngày 10/03/2025** giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng;

- Căn cứ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá (Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng).

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt ban hành quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về đấu giá tài sản, gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá khoản nợ; tổ chức đấu giá khoản nợ; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá khoản nợ, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá khoản nợ là: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

- Đấu giá viên, tổ chức đấu giá khoản nợ Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt.
- Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.
- Người có khoản nợ đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá khoản nợ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- *Khoản nợ đấu giá* là khoản nợ được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. *Khoản nợ đấu giá* là Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng
- *Bước giá* là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
- *Đấu giá khoản nợ* là hình thức bán khoản nợ có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15.
- *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của khoản nợ đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- *Người có khoản nợ đấu giá* là chủ sở hữu khoản nợ, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền hoặc người có quyền đưa khoản nợ của Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.
- *Đại diện người có khoản nợ đấu giá* là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Đà Nẵng.
- *Người mua được khoản nợ đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
- *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua khoản nợ đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức có giá trả hợp lệ cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.
- *Khoản nợ đấu giá* là khoản nợ được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.
- *Tổ chức hành nghề đấu giá* ở đây là Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt.
- *Sự kiện bất khả kháng* là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015).

Điều 4. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ.

1. Khoản nợ đầu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Agribank Chi nhánh Hải Châu (nay là Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng) và Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam.

2. Nơi có khoản nợ đầu giá: Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng – địa chỉ: 228 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng

3. Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng tạm tính đến ngày 29/6/2023 được quy đổi theo tỷ giá 23.690 VND/USD là: 355.274.731.014 đồng, trong đó:

- Nợ gốc: 133.297.025.084 đồng và USD 3.726.184,00.

- Nợ lãi: 75.573.283.955 đồng và USD 2.453.825.37.

Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/6/2023 cho đến khi Công ty TNHH TM & DV Lắp máy Miền Nam thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

4. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ

4.1 Tài sản tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Bất động sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 404 Điện Biên Phủ, tổ 06, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (Cụ thể: Tổng diện tích đất là: 2.293,1 m², trong đó: Hình thức sử dụng riêng: 2.293,1 m², chung: không. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 2.278,5 m², đất trồng cây lâu năm 14,6 m²).

4.2 Tài sản tại đường số 3 Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: gồm 7 Hợp đồng thế chấp, chi tiết tài sản như sau:

- Tài sản thế chấp là Nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, nhà vệ sinh công cộng, bể nước ngầm, tổng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, kho nguyên liệu, nhà xử lý, cống – nhà bảo vệ, nhà ăn nghỉ công nhân, nhà roda, và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng (Diện tích đất thuê: 19.950 m². Thời gian cho thuê đất: 40 năm (kể từ ngày 09/07/2007 đến ngày 12/12/2046).

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel công suất 350.000 máy các loại 01 năm, tương đương 82 máy /1 giờ tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel và động cơ máy kéo tay (Máy rôđơ động cơ DW-10 và D12 là máy chính) (Công suất 100.000 máy các loại/1 năm), tương đương 25 máy/giờ) tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền (nâng cấp thiết bị và thay đổi công nghệ) để sản xuất lắp ráp động cơ Diesel tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền (nâng cấp thiết bị và thay đổi công nghệ) để sản xuất lắp ráp động cơ Diesel tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp máy phát điện tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

- Tài sản thế chấp là Dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel tại địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Khánh - P. Hòa Khánh Bắc - Q. Liên Chiểu – Đà Nẵng.

4.3 Tài sản tại đường số 10 Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng: gồm 3 Hợp đồng thế chấp, chi tiết tài sản như sau:

- Tài sản thế chấp là Kho chứa, phòng làm việc, Xưởng thiết bị, phòng lab, nhà bảo vệ, phòng máy phát điện và các công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 10 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng (Diện tích đất thuê: 12.121,5 m². Thời gian thuê đất: 45 năm (từ ngày 27/08/2002 đến ngày 12/12/2046)).

- Tài sản hình thành từ tương lai là xưởng đúc gắn liền với đất thuê tại địa chỉ: Đường số 10 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng (Diện tích đất thuê là: 12.121,5 m². Thời gian thuê đất: 45 năm (từ ngày 27/08/2002 đến ngày 12/12/2046)).

- Tài sản thế chấp là Hệ thống dây chuyền thiết bị đúc (Công suất 30 tấn/ngày) tại địa chỉ: Đường số 10 – KCN Hòa Khánh – Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng.

Tình trạng pháp lý:

- Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Bên vay, Bên thứ Ba thế chấp tài sản.

- Cơ quan Thi hành án đang thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản.

❖ Lưu ý:

- Tổ chức/cá nhân mua tài sản trên đất muốn tiếp tục sử dụng diện tích đất để triển khai dự án phải thực hiện việc chuyển nhượng tài sản đúng theo qui định của Pháp luật hiện hành, có ngành nghề phù hợp với quy hoạch trong khu công nghiệp và được Daizico, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng chấp thuận bằng văn bản, đồng thời tổ chức, cá nhân mua tài sản phải phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam thanh toán dứt điểm khoản nợ ngân sách (*tiền thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng và tiền chậm nộp*) để Daizico nộp ngân sách mới được thuê lại đất thực hiện dự án.

(Theo Công văn số 979/CTY-KH ngày 12/12/2023 về việc bán đấu giá khoản nợ vay được đảm bảo bằng tài sản tại khu đất đường số 3, đường số 10 KCN Hòa Khánh của Công ty TM và DV lắp máy Miền Nam của Công ty phát triển và khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng).

5. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản:

- Đối với khoản nợ nội tệ của Công ty đã được Agribank áp dụng giảm lãi suất cho vay xuống 4,86%/năm và không áp dụng lãi suất quá hạn.

- Tài sản của Công ty đang được Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu kê biên xử lý.

6. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Hồ sơ pháp lý kèm theo:

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-200900940 ngày 25/05/2009 và các phụ lục hợp đồng đính kèm;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-200901105 ngày 23/06/2009;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201000710 ngày 24/06/2010;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100755 ngày 09/06/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100765 ngày 14/06/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100785 ngày 23/06/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100807 ngày 01/07/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201100236 ngày 07/03/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201101116 ngày 18/08/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201101163 ngày 29/08/2011;

- Hợp đồng tín dụng số 2001-LAV-201101216 ngày 13/09/2011;

- Số Hợp đồng thế chấp số 446/HĐTC ngày 23/01/2014;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500970 ngày 05/09/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500182 ngày 09/03/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500183 ngày 09/03/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500184 ngày 09/03/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500185 ngày 09/03/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201000414 ngày 24/06/2010;

- Số Hợp đồng thế chấp số 297-KHKD ngày 21/11/2006;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500969 ngày 05/09/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001LCL201500972 ngày 05/09/2015;

- Số Hợp đồng thế chấp số 2001-LCL-201500971 ngày 05/09/2015

- Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 16/2020/QĐST-KDTM ngày 15/12/2020 và Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2021/TB-SCBSQĐ ngày 06/01/2021 của Toà án nhân dân quận Hải Châu;

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 670/QĐ-CCTHADS ngày 18/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu;

- Quyết định ủy thác thi hành án số 95/QĐ-CCTHADS ngày 11/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu;

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 18/QĐ-CCTHADS ngày 12/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;

- Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 15/QĐ-CCTHADS ngày 06/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;

- Quyết định ủy thác xử lý tài sản số 01/QĐ-CCTHADS ngày 06/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Quyết định về việc xử lý tài sản số 727/QĐ-CCTHADS ngày 10/6/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo về kết quả kiểm tra, xác minh tài sản số 653/TB-CCTHADS ngày 15/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo về việc xác minh hiện trạng tài sản để thi hành án số 166/TB-CCTHADS ngày 27/2/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 31/QĐ-CCTHADS ngày 09/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo cưỡng chế thi hành án số 325/TB-CCTHADS ngày 12/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Thông báo về việc thay đổi thời gian thực hiện việc cưỡng chế thi hành án số 342/TB-CCTHADS ngày 20/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Thông báo về việc kê biên tài sản để thi hành án dân sự số 597/TB-CCTHADS ngày 29/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Thông báo tạm dừng việc thực hiện cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 364/TB-CCTHADS ngày 03/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê;
- Thông báo tạm dừng việc thực hiện kê biên, xử lý tài sản số 632/TB-CCTHADS ngày 06/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu;
- Công văn số 257A/NHNNoNĐN-KHDN ngày 07/03/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng về việc giảm giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ (lần 15).

7. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

- Khoản nợ đang là nợ xấu, Ngân hàng đã khởi kiện và Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2020/QĐST-KDTM ngày 15/12/2020 và Thông báo sửa chữa, bổ sung quyết định số 01/2021/TB-SCBSQĐ ngày 06/01/2021. Hiện tại khoản nợ đang được Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê và Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu kê biên xử lý tài sản.
- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (*bao gồm tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn*) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm tự xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm cho khoản nợ trước khi quyết định tham gia đấu giá. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các

nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

Điều 5. Giá khởi điểm; các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác.

1. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 238.811.472.973 đồng (*Hai trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười một triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng*).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Các loại thuế, phí liên quan đến khoản nợ đấu giá:

- Người đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, xem tài sản bảo đảm phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Người mua khoản nợ đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản bảo đảm và tài sản khác liên quan đến khoản nợ theo quy định pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Người mua được khoản nợ đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà khoản nợ bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước, thời gian bắt đầu và kết thúc việc nộp tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

2. Tiền đặt trước: 23.881.000.000 đồng (*Hai mươi ba tỷ tám trăm tám mươi một triệu đồng*) - tương đương 10% giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn từ 08 giờ 00 ngày **12/03/2025** đến 17 giờ 00 ngày **18/03/2025**.

- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Cty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẢO VIỆT

Số tài khoản: 2011201363454 tại AGRIBANK - Chi nhánh Chợ Cồn – Nam Đà Nẵng

+ Nội dung: “HO_TÊN” (người đăng ký) nộp tiền đặt trước TGDG khoản nợ Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 và/hoặc thông tin chuyển khoản không thể hiện tên khách hàng đăng ký, nội dung nộp tiền đặt trước không thể hiện nộp cho tài sản cụ thể nào đều không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

Điều 7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày **12/03/2025** và kết thúc lúc 17 giờ 00 ngày **18/03/2025** (trong giờ hành chính các ngày làm việc);

2. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt - Địa chỉ: số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá và không có liên quan đến bên vay vốn/bên nợ theo quy định pháp luật.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Bảo Việt và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại quy chế này.

Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu) và nộp kèm những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/đăng ký đấu giá và/hoặc tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao);
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá (nếu có).
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Đối với cá nhân:

- CCCD/Hộ chiếu (bản sao y hoặc photo kèm bản chính để đối chiếu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá (nếu có).
- Giấy ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ/đăng ký đấu giá và/hoặc tham gia đấu giá (bản chính) và CCCD/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (bản sao);
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.

Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Bảo Việt

Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc **10 giờ 00 phút, ngày 20/03/2025.**

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Địa chỉ: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điều 9. Nguyên tắc đấu giá khoản nợ, hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá:

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá tài sản: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng khoản nợ đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- Phát phiếu trả giá cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

3. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a. Người tham gia đấu giá được Công ty phát một tờ phiếu trả giá, khách hàng ghi giá muốn trả vào phiếu của mình, đơn vị tính Đồng Việt Nam. Hết thời gian ghi phiếu, đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu; kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về; công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất

với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá; Thời gian cho mỗi vòng đấu tối đa là 5 phút cho việc ghi giá đến khi bỏ phiếu vào thùng phiếu;

b. Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề cộng với bước giá; nếu khách hàng dừng không tham gia đấu giá vòng này thì không được đấu giá vòng tiếp theo.

c. Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố là người trúng đấu giá;

d. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá

4. Một số quy định về bỏ Phiếu đấu giá

- Người tham gia đấu giá có mức giá đấu thấp hơn giá khởi điểm tài sản mà Công ty đã thông báo sẽ không được công nhận kết quả đấu giá;

- Trường hợp người tham gia ghi nhầm, tẩy xóa, làm mất, làm rách...Phiếu đấu giá phải thông báo kịp thời cho Công ty để đổi Phiếu đấu giá cho người tham gia trước khi người tham gia bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu;

- Khi Phiếu đấu giá đã được bỏ vào thùng phiếu thì người tham gia đấu giá không được rút lại Phiếu đấu giá vì bất cứ lý do nào;

- Người tham gia đấu giá không bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu hoặc bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu quá thời hạn quy định là thuộc trường hợp không tham gia đấu giá và bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Phiếu đấu giá hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Phiếu do Công ty cung cấp cho người tham gia đấu giá (*theo mẫu do Công ty phát hành*);

+ Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ nội dung và mức giá đấu vào Phiếu đấu giá, mức giá đấu phải thể hiện rõ bằng số và bằng chữ khớp nhau, đơn vị tính là Việt Nam Đồng, có chữ ký, ghi rõ họ, tên của người tham gia đấu giá;

+ Phiếu đấu giá không bị rách rời, tẩy xóa, chấp vá...

Nếu Phiếu đấu giá không đảm bảo các yêu cầu vừa nêu thì không công nhận kết quả đấu giá của người tham gia đấu giá.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, người có tài sản,

người tham gia đấu giá tài sản khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Thuộc trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

- Các hành vi nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản ngày 27/6/2024.

Khoản tiền đặt trước có khách hàng vi phạm tại điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

3. Xử lý tiền đặt trước:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể

từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

Điều 11. Bước giá, việc áp dụng bước giá; giá trả hợp lệ và không hợp lệ:

1. Bước giá, việc áp dụng bước giá:

- **Bước giá:** Tối thiểu 100.000.000 đồng/bước giá;
- Tại vòng đấu giá đầu tiên, người tham gia đấu giá có thể trả giá bằng giá khởi điểm, trường hợp trả cao hơn thì phần chênh lệch phải bằng hoặc lớn hơn bước giá đã quy định;
- Từ vòng đấu giá thứ 02 trở đi người tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu đó (*phần cao hơn phải bằng hoặc lớn hơn bước giá đã quy định*);
- Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề

2. Giá trả hợp lệ và không hợp lệ:

- **Giá trả hợp lệ:** Là giá được đọc ra của người tham gia đấu giá, đúng theo quy định áp dụng bước giá. Thời điểm người tham gia đấu giá trả giá bắt đầu sau khi có yêu cầu trả giá của đấu giá viên điều hành và trước thời điểm đấu giá viên nhắc lại giá đã trả cao nhất lần thứ ba
- **Giá trả không hợp lệ:** là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của giá trả hợp lệ.

Điều 123. Biên bản đấu giá

- Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có khoản nợ đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ.

Điều 13. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá (Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng).

Điều 14. Đặt cọc, thời hạn, phương thức thanh toán:

1. Số tiền đặt cọc: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn thanh toán:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ được ký kết, Bên mua nợ (người mua khoản nợ đấu giá) phải thanh toán lần thứ nhất cho Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng tối thiểu 30% giá trị Hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm tiền đặt cọc) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện đúng theo Hợp đồng mua bán nợ đã ký kết.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán nợ được ký kết, Bên mua nợ (người mua khoản nợ đấu giá) thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm tiền đặt cọc) cho Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng. Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá khoản nợ thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán trước đó và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.

3. Phương thức thanh toán: chuyển khoản vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng, theo số tài khoản:

- Đơn vị thụ hưởng: Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.
- Số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.
- Nội dung chuyển khoản: Chuyển tiền đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lắp máy Miền Nam.

Điều 15. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ:

1. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng được quyền kiểm soát, phong tỏa số tiền do người mua được khoản nợ đấu giá chuyển vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt.

2. Thời hạn, địa điểm bàn giao khoản nợ, giấy tờ của khoản nợ:

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày người mua được khoản nợ đấu giá thanh toán đủ tiền mua khoản nợ đấu giá, người có khoản nợ đấu giá có trách nhiệm bàn giao

khoản nợ cùng giấy tờ liên quan đến khoản nợ cho người mua được khoản nợ trúng đấu giá. Địa điểm bàn giao giấy tờ liên quan đến khoản nợ: tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng;

- Địa điểm bàn giao khoản nợ tại: nơi có khoản nợ đấu giá;

- Trường hợp không giao được khoản nợ đấu giá, người mua khoản nợ đấu giá phải thông báo ngay cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng biết bằng văn bản để có phương án giải quyết phù hợp.

Điều 16. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết và biết rõ các nội dung sau:

- + Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ, đã biết và hiểu rõ về bên vay vốn và các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá và đồng ý mua khoản nợ theo nguyên trạng **“có sao mua vậy”**; nhận khoản nợ trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- + Đã biết đây là khoản nợ của Bên vay vốn tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng, kết quả đấu giá thành khoản nợ, hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận và không phải bồi thường thiệt hại;

- + Đã biết khoản nợ được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức **“có sao bán vậy”** như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Tổ chức hành nghề đấu giá và Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng không chịu trách nhiệm về các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

Điều 17. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được khoản nợ đấu giá (Điều 48 Luật Đấu giá tài sản) và:

1. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá khoản nợ/người mua được khoản nợ:

- + Ký biên bản đấu giá, ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định; nộp lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, nộp các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

- + Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hoặc có văn bản kháng nghị của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc nhận bàn

giao khoản nợ từ bên bán có thể thực hiện sau khi giải quyết xong khiếu nại, khiếu kiện hoặc dừng lại theo quy định pháp luật. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

+ Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này bên có khoản nợ đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá không lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ đấu giá và Tổ chức hành nghề đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả các thông tin, hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua khoản nợ đấu giá xem xét, quyết định. Người mua được khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ. Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng và Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn.

+ Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, khoản nợ đấu giá không thể bàn giao cho người mua khoản nợ đấu giá thì tổ chức bán đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá sẽ giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp các bên phù hợp theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

+ Các nghĩa vụ khác thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được khoản nợ:

- Được Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng, Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt cung cấp giấy tờ về nguồn gốc khoản nợ đấu giá;

- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;

- Các quyền khác thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 18. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên

Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

- Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;

- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho Tổ chức hành nghề đấu giá khoản nợ;

- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến của người có khoản nợ

Điều 19. Điều khoản bất khả kháng: Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, khoản nợ đấu giá không thể bàn giao cho người mua khoản nợ đấu giá thì tổ chức bán đấu giá, người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá sẽ giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp các bên phù hợp theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

Điều 20. Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 21. Tổ chức thực hiện: Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Đại chỉ: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Đà Nẵng - Địa chỉ: 228 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- NH AGRIBANK – CN Nam ĐN;
- Niêm yết tại Cty Bảo Việt;
- Niêm yết tại NH AGRIBANK – CN Nam ĐN;
- Khách hàng đăng ký mua đấu giá;
- Lưu VT, HS.

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA
ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ**

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, đã hiểu rõ và đồng ý nhất trí với nội dung Quy chế đấu giá này; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội dung Quy chế đấu giá này.